



ที่ รจท 297/2564

17 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ขอให้ดำเนินการยกเลิกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ ยาย่า บรั๊ง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือเลขที่ สทช 2308/45638.02 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

หนังสือเลขที่ รจท 293/2564 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

สืบเนื่องจากการเฝ้าระวังและตรวจติดตามของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ขอความร่วมมือมายังราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ ยาย่า บรั๊ง พบว่ามีการเผยแพร่และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่าสารประกอบในอาหารเสริมสามารถช่วยโรคทางตา เช่น มองใกล้ได้ดี มองไกลชัด, ตาพร่ามัว, มองตัวหนังสือทับซ้อน, น้ำตาไหล, ตาฟาง, แสบตา, และตาแดง ตาแห้ง (เอกสารแนบ) ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้วพบว่าการโฆษณาดังกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมวด 5 มาตรา 40 และ 41 ซึ่งว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการโฆษณาเกี่ยวกับอาหาร

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ขอให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยหากพบว่าเข้าข่ายการกระทำความผิด ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ได้พิจารณาดำเนินการดังนี้

1. ยกเลิกเลขสารบบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ ยาย่า บรั๊ง เลขสารบบอาหาร 10-1-03756-1-0015 ชื่อผลิตภัณฑ์ ปี-เบอร์รี่ ตามข้อ 9 ข้อย่อย 9.7 ของระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2562
2. ดำเนินการทางกฎหมายตามที่ได้บัญญัติไว้ในพรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 ตามหมวด 5 มาตรา 42 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จำหน่ายอาหาร หรือผู้ทำการโฆษณาระงับการโฆษณา อาหารที่เห็นว่าเป็นการโฆษณาโดยฝ่าฝืนมาตรา 41 และตามบทกำหนดโทษ ในหมวด 8 มาตรา 70 ผู้ใดโฆษณาอาหารโดยฝ่าฝืนมาตรา 40 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 71 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 41 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และกรุณาแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ศ.พญ.วนิดา ชื่นกองแก้ว)

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย